



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/49/2023
מס' בקשה: 4/228/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

המבקשים:

1. דאבוש משה
רח' שושן 4, גני אביב, לוד

2. דאבוש סיגל
רח' שושן 4, גני אביב, לוד

נגד

המשיבה:

אורית אור אחזקה וניהול בע"מ
באמצעות עו"ד שרית נדלר

החלטה

1. לפניי בקשה לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד בהעדר הגנה מיום 17.5.2023 (להלן: **פסק הדין**) לחלופין, התבקש להכריז על פסק הדין כבטל מעיקרו.

2. ענייננו בבית המשותף ברחוב שושן 4 לוד הידוע כגוש 5830 חלקה 60 (להלן - **הבית המשותף**). המבקשים הם הנתבעים בהליך העיקרי, הבעלים של דירה בבית המשותף הידועה כדירה 11 (להלן: **הנתבעים**). המשיבה היא התובעת בהליך העיקרי, חברה האמונה על תחזוקו של הבית המשותף וגובה את כספי החזקה (בין היתר, כנטען, על סמך הסכם פרטני עם בעלי הדירות; להלן: **התובעת**).

3. ביום 15.2.2023 הגישה התובעת כתב תביעה נגד הנתבעים (תיק 4/49/2023) במסגרתו ביקשו לחייב את הנתבעים לשלם את חובם עבור אחזקת הבית המשותף בסך 17,560 ש"ח וזאת בהמשך לתביעות רבות שננקטו נגד הנתבעים בעבר בגין סירובם לשאת בהוצאות אלה. כמו כן, צוין כי נגד הנתבעים תלויים ועומדים תיקי הוצאה לפועל לצורך מימוש פסקי הדין שניתנו נגדם.

4. ביום 3.5.2023, משהנתבעים לא הגישו כתב הגנה במועד, ביקשה התובעת ליתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעים. בהחלטתי מיום 3.5.2023 ומיום 14.5.2023 ביקשתי מהתובעת הבהרות בעניין מועדי היווצרות החוב בשים לב למועדי ההתיישנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/49/2023
מס' בקשה: 4/228/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 4.5.2023 הגישו הנתבעים בקשה שכותרתה "בקשה לדחייה על הסף ובקשה לדחיית מועד הגשת כתב הגנה" שאוחזת עמוד אחד בלבד בה נטענו שלוש טענות שבגינן יש לדחות את התביעה על הסף: האחת, העדר סמכות עניינית נוכח מעמדה של התובעת; השתק עילה נוכח העובדה שהתובעת פתחה נגד הנתבעים תיקי הוצאה לפועל במסגרתם הודתה שהחוב הוא כתוצאה מעילה חוזית; ובשל חוסר יריבות מאחר שאין נציגות לבית המשותף.

6. בהחלטתי מאותו היום דחיתי את הבקשה לדחייה על הסף ולדחיית מועד הגשת כתב הגנה מאחר שהיא לא נתמכה בכל אסמכתא ואינה מגלה עילה. כמו כן, קבעתי בהחלטתי כי מאחר שהתקבלה תגובת הנתבעים לא מצאתי ליתן פסק דין בהעדר הגנה, אך "ככל שכתב הגנה לא יוגש עד ליום 10.5.2023... אעיין שוב בבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה".

7. חרף החלטתי הנתבעים לא טרחו להגיש כתב הגנה, ומשכך ביום 17.5.2023 ניתן פסק דין נגד הנתבעים בהעדר הגנה, במסגרת פסק הדין חויבו הנתבעים לשלם את חלקם עבור החזקת הבית המשותף בסך 17,560 ש"ח (ועוד 2,200 ש"ח הוצאות ושכ"ט עו"ד), כמפורט במסגרת פסק הדין.

הבקשה לביטול פסק הדין

8. ביום 12.6.2023 הגישו הנתבעים בקשה להכרזת פסק הדין כבטל מעיקרו או לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד בהעדר הגנה.

9. באשר לכך שהנתבעים לא הגישו כתב הגנה, נטען שביום 3.5.2023 הוגשה בקשה מטעם הנתבעים לדחייה על הסף ודחיית מועד הגשת כתב הגנה. ואולם, החלטת המפקח מיום 4.5.2023 בנוגע להגשת כתב ההגנה לא הומצאה לידי הנתבעים, ובכך נמנע מהם להגיש כתב הגנה במועד.

10. באשר לסיכויי הגנה נטען, כי לנתבעים יש סיכויי הגנה גבוהים לאור טענת חוסר סמכות עניינית, היעדר עילה והיעדר יריבות. לטענת הנתבעים, התובעת היא חברת ניהול אשר התקשרה בשנת 1995 עם הנתבעים בהסכם פרטי ישיר למתן שירותים לתקופה של 10 שנים בלבד. לפיכך, נטען כי התובעת הטעתה בחוסר תום לב בהגשת התביעה מאחר שאין סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעות שעילתן הפרת חוזה בין חברה שאיננה מתחזק לאדם פרטי. עוד נטען, שהתובעת לא מונתה בהחלטת בעלי הדירות לשמש נציגות הבית המשותף או מתחזק ולפיכך היא אינה צד חוקי לסכסוך ואינה זכאית לתבוע בסכסוך אצל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/49/2023
מס' בקשה: 4/228/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המפקח בהתאם לס' 73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, ועל כן הסמכות העניינית בתביעה זו שמורה לבית המשפט השלום. עוד נטען, כי מאחר שהסתיימה תקופת החוזה, הסתיימו היחסים והחובות בין הצדדים שנקבעו בגדרו ולפיכך אין לתובעת כל עילת תביעה או יריבות כנגדם. כמו כן, נטען כי כתב התביעה לא מפרט או מוכיח בגין מה הנתבעים חייבים לתובעת, והוא אינו מרים את נטל ההוכחה המוטל על התובעת. כמו כן, נטען כי כל תביעה בנוגע לחוזה התיישנה מזמן שכן החוזה נכרת בין הצדדים בשנת 1995 לתקופה של 10 שנים בלבד.

11. עוד נטען שהתובעת מושתקת מלתבוע את הנתבעים בעילות וסעדים שהתבקשו ונדונו והוכרעו בעבר. נטען כי התובעת לא צירפה במכוון את כתבי טענותיה בהליכים האחרים שננקטה כנגד הנתבעים והיא מתעלמת מבקשותיהם לקבל מידע או לעיין במסמכים. על כן, נטען כי ייתכן והתובעת תבעה בהליך דנן בכפילות עבור תקופות שהיא כבר אוזחת בפסקי דין בגינן.

12. ביום 21.6.2023 הוגשה תגובת התובעת במסגרתה התבקש לדחות על הסף את בקשת הנתבעים לביטול פסק הדין. בתגובה נטען כי התביעה נפתחה ביום 15.2.2023 והומצאה ביום 27.2.2023 לידי הנתבעים. עוד נטען, כי ביום 4.5.2023 הגישו הנתבעים בקשה להארכת מועד לצורך הגשת כתב הגנה ובקשה זו אושרה על ידי כבוד המפקח להגשה עד ליום 10.5.2023 ולמרות זאת הנתבעים לא הגישו כתב הגנה מטעמם.

13. לטענת התובעת, על הנתבעים מוטלת האחריות לעקוב אחרי ההחלטה בבקשתם למתן דחית מועד להגשת כתב הגנה. עוד נטען, כי סוגיות תשלום דמי הניהול והסמכות העניינית של המפקח נדונו בבית המשפט השלום בראשון לציון במסגרת ת"ת 23253-09-22 ות"ת 71253-03-22 ושם הוכרע כי הסמכות נמצאת בידי המפקח. באשר לטענה בדבר תוקף ההסכם נטען כי התובעת משמשת כחברת התחזוקה והניהול של הבית המשותף מיום היווסדותו למעלה מ-27 שנים, התובעת מעניקה שירותים לבית המשותף ובעלי הדירות בבית המשותף נושאים בתשלומי התחזוקה והניהול חודש בחודשו למעט הנתבעים. נטען כי במסגרת ההליך בבית המשפט הצהירו הנתבעים כי התובעת הינה חברת תחזוקה וניהול.

14. באשר לטענת סיכויי ההגנה של הנתבעים נטען כי כתב התביעה ופסק הדין הומצאו לנתבעים וכי אין כל הצדקה להשתמטות של הנתבעים מתשלומי דמי התחזוקה והניהול. נטען כי הנתבעים חייבים בתשלום דמי האחזקה מכוח הוראות חוק המקרקעין ולא דווקא מכוח של הסכם פרטני. כמו כן, נטען כי הנתבעים לא העלו כל טיעון בנוגע להתיישנות ושיהוי במסגרת ההתנגדות שהגישו בתיק ההוצאה לפועל ולא במסגרת התצהירים ושאר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/49/2023
מס' בקשה: 4/228/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליכים הדיוניים. נטען כי מדובר במשתמטים סדרתיים אשר מזלזלים בהליכים משפטיים.

דין והכרעה

15. משעיינתי בטענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

16. תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 מאפשרת לבעל דין נגדו ניתנה החלטה במעמד צד אחד להגיש בבקשה לביטול ההחלטה, ובית המשפט יהא רשאי לבטל את ההחלטה בתנאים שייראו לו, כלהלן:

"נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת לביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד)".

17. הלכה היא, כי בבואו לדון בבקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד על בית המשפט להידרש לשני מבחנים שנקבעו בפסיקה. על פי המבחן הראשון, על בית המשפט לבחון את סיבת מחדלו של בעל הדין באי התייצבותו לדון או באי הגשת כתב ההגנה במועד. ככל שנפל פגם דיוני היורד לשורשו של ההליך על בית המשפט לבטל את ההחלטה מחובת הצדק. אולם ככל שלא נפל פגם כאמור, בית המשפט יידרש למבחן השני, לפיו יש לבחון את סיכויי ההגנה של המבקש אם תבוטל ההחלטה.

18. יפים לענייננו דבריו של כב' השופט נ' סולברג ברע"א 3269/16 השרון שירותי טקסי בע"מ נ' מוניות קו 51 בע"מ (14.06.2016):

"כידוע, ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה מבוסס על שני שיקולים: מן העבר האחד סיבת מחדלו של המבקש להתגונן, ומן העבר השני סיכויי הצלחה כי הגנתו תתקבל. ככל שאחד השיקולים הללו מצביע באופן מובהק יותר על כך שיש לבטל את פסק הדין, יפחת המשקל שיש להעניק לשיקול השני; ועם זאת, ברגיל מקובל כי השיקול בדבר סיכויי הצלחה הוא השיקול העיקרי".

19. ומהכללים לענייננו –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/49/2023
מס' בקשה: 4/228/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באשר לסיבה בגינה הנתבעים לא הגישו כתב הגנה : אומר בקצרה, כי אין מחלוקת על כך שכתב התביעה הומצא לנתבעים, והראיה בקשתם מיום 4.5.2023 לדחיית התביעה על הסף. הטענה כי החלטתי מאותו היום – במסגרתה הוריתי על הגשת כתב הגנה לא נמסרה לידם היא טענה בלתי מבוססת בעליל, ולראייה אישורי מסירה שצורפו בהודעת התובעת מיום 20.7.2023 בהמשך להחלטתי מיום 19.7.2023. מעבר לכך, לאחר שהנתבעים כבר הגישו בקשה בתיק, חלה עליהם החובה לעקוב אחר החלטות הערכאה הדיונית ולא לקפוא על שמריהם באי הגשת כתב הגנה [אף יצוין כי זו לא פעם הראשונה שהנתבעים לא הגישו כתב הגנה וניתן בעניינם פסק דין – ראו בתיק 4/398/2017 מיום 12.2.2018].

20. אף במישור סיכויי ההגנה, ולמרות שהנתבעים לא חסכו בפירוט של טענות, לא מצאתי בהן ממש. באשר לטענת חוסר סמכות עניינית לדון בתביעה, הרי שטענה זו כבר נדונה על ידי ערכאה שיפוטית (ת"ת 23253-09-22 ות"ת 712253-03-22) שם נקבע באופן מפורש שהתובעת היא גוף מתחזק ועל כן הסמכות נתונה למפקח על רישום מקרקעין. נוכח האמור, התביעה הועברה לטיפול ובהתאם לסעיף 79 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 איני רשאי להעבירו עוד.

21. הואיל והוכרע שהתובעת היא גוף מתחזק, הרי שעילת התביעה מצויה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, המקימה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם את חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה (31.12.1979). משכך, אין מקום לטענות של התיישנות ושיהוי בגין העובדה שהחווזה בין הצדדים נכרת בין הצדדים בשנת 1995 למשך 10 שנים בלבד, שכן עילת התביעה אינה במישור החוזי אלא במישור החוקי כמבואר לעיל.

22. כללו של דבר, לאור כלל השיקולים והנימוקים שפרטתי דעתי היא שהשיקול העיקרי, קרי סיכויי ההצלחה כי הגנתם של תתקבל ההגנה של הנתבעים הינם נמוכים עד לא קיימים. גם בנוגע למבחן השני שנקבע בפסיקה, בנוגע למחדל אי הגשת כתב ההגנה הרי זה נשען כולו על כתפי הנתבעים אשר קיבלו את כתב התביעה לידיהם וחרף החלטתי מיום 4.5.2023 שגם אותה קיבלו לידיהם לא טרחו להגיש כתב הגנה.

23. משכך, הגיעה העת לשים קץ למסכת ההליכים המתמשכת בעניין זה בערכאה כאן ובערכאות אחרות, ולאור המפורט לעיל אני דוחה את בקשת הנתבעים להכרזת פסק דין כבטל מעיקרו (void) או לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד בהעדר הגנה.



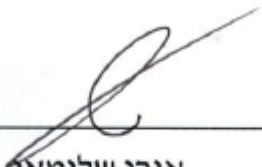
**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/49/2023
מס' בקשה: 4/228/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

24. בשים לב לכך שהנתבעים חויבו בהוצאות לא נמוכות במסגרת פסק הדין, הם יישאו בהוצאות על הצד הנמוך בגין בקשה זו בסך 2,000 ש"ח שישולמו לתובעת תוך 30 יום מהיום.

ניתנה היום ז' אב, תשפ"ג (25 יולי, 2023) בהעדר הצדדים.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון